

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEDPRODEJE TOKENU ZION

Omnity.One s.r.o. | Verze 1.0 | Prosinec 2025

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů

"Emitent" znamená Omnity.One s.r.o., IČO: 09120050, DIČ: CZ09120050, se sídlem Horní Čermná 561 56, Česká republika

"Token" nebo **"ZION"** znamená digitální utility token ZION vytvořený na vlastním blockchainu ZION TerraNova

"Investor" nebo **"Kupující"** znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která kupuje Tokeny v rámci Předprodeje

"Předprodej" znamená prodej Tokenů před jejich veřejným listingem na decentralizovaných burzách (DEX)

"TGE" (Token Generation Event) znamená událost vytvoření tokenu a jeho distribuci investorům, plánovaná na 31.05.2026

"White Paper" nebo **"Bílá kniha"** znamená dokument popisující projekt ZION, dostupný na <https://zionterranova.com/whitepaper>

"KYC" (Know Your Customer) znamená proces ověření totožnosti zákazníka

"AML" (Anti-Money Laundering) znamená opatření proti praní špinavých peněz

"Vesting" znamená postupné uvolňování Tokenů v čase podle stanoveného harmonogramu

1.2 Předmět smlouvy

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "**Podmínky**") upravují vztah mezi Emitentem a Investorem při nákupu Tokenů ZION v rámci Předprodeje.

Kupující uzavírá s Emitentem kupní smlouvu na nákup Tokenů ZION za cenu a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách a v Bílé knize.

1.3 Souhlas s podmínkami

Účastí v Předprodeji Investor potvrzuje, že:

- Si přečetl a porozuměl těmto Podmínkám a Bílé knize
 - Akceptuje všechna rizika uvedená v Bílé knize
 - Splňuje všechny požadavky pro účast v Předprodeji
 - Jedná v souladu se všemi platnými zákony své jurisdikce
-

2. ZPŮSOBILOST A OMEZENÍ

2.1 Způsobilé osoby

Investor musí:

- Být starší 18 let (fyzická osoba) nebo řádně založená právnická osoba
- Úspěšně projít procesem KYC/AML ověření
- NENÍ občanem, daňovým rezidentem ani trvalým obyvatelem následujících zemí:
 -  **Spojené státy americké** (všechny státy a teritoria)
 -  **Čínská lidová republika** (včetně Hong Kongu a Macaa)
 -  **Severní Korea**
 -  **Írán**
 -  **Sýrie**
 -  **Venezuela** (sankční omezení)
- Další země na sankčním seznamu EU, OSN, OFAC

2.2 Politicky exponované osoby (PEP)

Pokud jste politicky exponovaná osoba (PEP) nebo člen její rodiny:

- Musíte tuto skutečnost v KYC procesu uvést
- Podléháte rozšířené identifikaci (Enhanced Due Diligence)
- Emitent si vyhrazuje právo odmítnout vaši účast

2.3 Investiční limity

Minimální nákup: 100 EUR v ekvivalentu v USDT/ETH/MATIC/CZK

Maximální nákup: 100 000 EUR na jednoho Investora

(Vyšší částky vyžadují individuální schválení a rozšířené KYC)

3. REGISTRACE A KYC PROCES

3.1 Registrace

Investor se musí zaregistrovat na: <https://presale.zionterranova.com>

Požadované údaje:

- Email
- Heslo (min. 8 znaků, čísla + písmena)
- Souhlas s těmito Podmínkami
- Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

3.2 KYC ověření

Fyzická osoba musí poskytnout:

1. Celé jméno (jak je uvedeno v dokladu)
2. Datum narození
3. Národnost
4. Adresa trvalého pobytu
5. Fotokopie občanského průkazu nebo pasu (obě strany)
6. Selfie s dokladem (liveness check)
7. Potvrzení o adrese (vyúčtování energií, bankovní výpis < 3 měsíce)
8. Zdroj finančních prostředků (pokud investice > 10 000 EUR)

Právnícká osoba musí poskytnout:

1. Obchodní firma, IČO
2. Sídlo společnosti
3. Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
4. Skuteční vlastníci (beneficial owners) - osoby s podílem > 25%
5. KYC na statutární orgán (jednatel, ředitel)
6. Doklad o zdroji prostředků

3.3 Schválení

- KYC probíhá prostřednictvím třetí strany: **Sumsb** (certifikovaný KYC provider)
 - Schválení trvá **24-48 hodin** (pracovní dny)
 - Při odmítnutí můžete požádat o přezkoumání
 - Emitent si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoliv Investora bez udání důvodu
-

4. NÁKUP TOKENŮ

4.1 Cenové úrovně

Kolo	Období	Cena za ZION	Min. nákup
Soukromé	15.01 - 31.01.2026	0,00020 €	10 000 €
Předprodej 1	01.02 - 28.02.2026	0,00025 €	100 €
Předprodej 2	01.03 - 31.03.2026	0,00030 €	100 €
Předprodej 3	01.04 - 30.04.2026	0,00035 €	100 €

Ceny jsou **konečné** a zahrnují všechny poplatky (kromě síťových gas fees).

4.2 Způsoby platby

Akceptované kryptoměny:

- USDT (ERC-20 na Ethereum)
- USDT (TRC-20 na Tron)
- ETH (Ethereum)
- MATIC (Polygon)

Fiat měny (po individuálním schválení):

- EUR (SEPA bankovní převod)
- CZK (tuzemský bankovní převod)

Gas fees:

- Investor hradí všechny síťové poplatky (gas fees)
- Doporučujeme sledovat aktuální ceny na: <https://etherscan.io/gastracker>

4.3 Postup nákupu

1. **Přihlášení:** Po schválení KYC se přihlaste na presale portál
2. **Výběr množství:** Zvolte, kolik EUR chcete investovat
3. **Platební metoda:** Vyberte USDT/ETH/MATIC
4. **Odeslání prostředků:**
5. Zkopírujte adresu smart contractu (zobrazí se na portálu)
6. Odešlete prostředky z vaší peněženky (MetaMask, Trust Wallet, atd.)
7. **⚠️ Neposílejte z burzy (Binance, Coinbase) - použijte vlastní wallet!**
8. **Potvrzení:** Počkejte na potvrzení transakce (3-10 minut)
9. **Dashboard:** Vaše ZION tokeny se zobrazí v dashboardu (dodány při TGE)

4.4 Adresa smart contractu

Polygon Presale Contract:

```
0x[BUDE_OZNÁMENO_NA_PRESALE.ZIONTERRANOVA.COM]
```

⚠️ VŽDY ověřte adresu na oficiálním portálu!

4.5 Potvrzení nákupu

Po úspěšném nákupu obdržíte:

- Email potvrzení s detaily transakce
- Unikátní Transaction ID (TXID)
- Přehled v dashboardu (množství ZION, datum TGE, vesting schedule)

5. VESTING A DISTRIBUCE TOKENŮ

5.1 Harmonogram uvolňování (Vesting)

Investoři z Předprodeje:

- **TGE (31.05.2026):** 20% tokenů odemčeno okamžitě
- **Měsíc 1-12:** Lineární uvolnění zbývajících 80%

Příklad výpočtu:

Koupeno: 1 000 000 ZION
TGE unlock: 200 000 ZION (okamžitě dostupné)
Měsíční unlock: 66 667 ZION (12× po dobu 12 měsíců)

5.2 Distribuce tokenů

TGE - 31.05.2026:

- Tokeny dodány na wallet adresu uvedenou v profilu
- Ujistěte se, že máte **správnou adresu**:
- Pro Polygon: ERC-20 kompatibilní (MetaMask, Trust Wallet)
- Pro Solana: Solana wallet (Phantom, Solflare)
- **Nepoužívejte adresu burzy!** (risiko ztráty tokenů)

Měsíční unlock:

- Automaticky každý měsíc 31. den (nebo poslední den měsíce)
- Můžete claimovat přes presale portál nebo přímo ze smart contractu

5.3 Změna wallet adresy

- Můžete změnit až do **30.04.2026** (deadline před TGE)
- Po TGE již NELZE měnit
- Změna vyžaduje re-KYC pro bezpečnost

6. SOFT CAP & HARD CAP

6.1 Soft Cap (Minimální cíl)

Soft Cap: 1 000 000 EUR

Pokud Soft Cap nebude dosažen do 30.04.2026:

-  Všechny investice budou **vráceny** do 30 dnů
-  Vrácení ve stejné měně, jakou jste platili (USDT/ETH/MATIC)
-  Žádné srážky, vrácení v plné výši
-  Gas fees nejsou vráceny (náklad na blockchain transakce)

6.2 Hard Cap (Maximální cíl)

Hard Cap: 5 000 000 EUR

Pokud Hard Cap bude dosažen:

- ❌ Předprodej okamžitě uzavřen
 - ❌ Další investice nejsou akceptovány
 - ✅ Všichni, kdo investovali, obdrží tokeny dle vestingu
-

7. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

7.1 Práva Investora

Investor má právo:

- Obdržet tokeny ZION dle smlouveného množství a vesting schedule
- Přístup k dashboardu s přehledem investice
- Kontaktovat podporu: support@omnity.one
- Podat stížnost dle bodu 13
- Na ochranu osobních údajů dle GDPR

7.2 Povinnosti Investora

Investor je povinen:

- Poskytnout pravdivé údaje při KYC
- Dodržovat tyto Podmínky a platné zákony
- Hradit daně ze zisku z prodeje tokenů (pokud aplikovatelné)
- Nepoužívat tokeny k nezákonným účelům
- Informovat Emitenta o změně statusu (PEP, sankce, atd.)

7.3 Práva Emitenta

Emitent má právo:

- Odmítnout jakoukoliv investici bez udání důvodu
- Pozastavit nebo ukončit Předprodej z důvodů force majeure
- Změnit roadmapu projektu (bez dopadu na vydané tokeny)
- Požádat o dodatečné KYC dokumenty

7.4 Povinnosti Emitenta

Emitent je povinen:

- Vydat tokeny dle smlouveného harmonogramu
 - Uchovávat osobní údaje bezpečně a v souladu s GDPR
 - Informovat o podstatných změnách projektu
 - Vrátit investice pokud Soft Cap nebude dosažen
-

8. VZDÁNÍ SE PRÁVA NA Odstoupení od SMLOUVY

8.1 Standardní právo spotřebitele

Dle **zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele** a **zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§1829 odst. 1)**, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku **do 14 dnů** bez udání důvodu.

8.2 Výjimka pro digitální obsah

Dle **§1837 písm. l) občanského zákoníku**, právo na odstoupení **zaniká**:

- Pokud bylo zahájeno plnění s výslovným souhlasem spotřebitele
- Spotřebitel potvrdil, že byl seznámen se ztrátou práva na odstoupení

8.3 Váš souhlas

Při nákupu tokenů výslovně souhlasíte:

☒ "Souhlasím s okamžitým plněním (distribucí tokenů při TGE) a beru na vědomí, že tímto **ztrácím právo na odstoupení od smlouvy** dle §1837 písm. l) občanského zákoníku."

To znamená:

- ☒ Nemůžete odstoupit po odeslání platby
 - ☒ Nemůžete požadovat vrácení peněz (s výjimkou nedosažení Soft Capu)
 - ☒ Tokeny budou dodány dle vesting plánu
-

9. RIZIKA A PROHLÁŠENÍ

9.1 Rizikové faktory

Investor výslovně uznává následující rizika:

Finanční rizika:

- Můžete ztratit celou investici
- Hodnota tokenů může klesnout na nulu
- Žádná záruka likvidity nebo možnosti prodeje

Technická rizika:

- Smart contract chyby (i přes audit)
- Hacking, phishing útoky
- Ztráta přístupu k wallet (zapomenutý seed phrase)

Regulatorní rizika:

- Změny v legislativě (MiCA, národní zákony)
- Možná klasifikace jako cenný papír
- Daňové dopady

Obchodní rizika:

- Projekt může selhat
- Tým může odejít
- Roadmapa může být změněna nebo zrušena

9.2 Prohlášení investora

Investor prohlašuje, že:

- Je způsobilý uzavřít tuto smlouvu dle svého práva
 - Jedná na vlastní účet (není prostředník)
 - Prostředky pocházejí z legálních zdrojů
 - Není na sankčním seznamu
 - Rozumí rizikům kryptoaktiv
 - Investuje pouze prostředky, které si může dovolit ztratit
 - **Nepovažuje nákup tokenů za investici s očekávaným ziskem**
-

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1 Vyloučení záruky

TOKENY JSOU POSKYTOVÁNY **"JAK JSOU"** (AS IS) BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK:

- **✗** Žádná záruka funkčnosti
- **✗** Žádná záruka budoucí hodnoty
- **✗** Žádná záruka kompatibility s vaším wallet
- **✗** Žádná záruka listingu na burzách

10.2 Omezení škody

Emitent NEODPOVÍDÁ za:

- Ztrátu tokenu kvůli hacku vaší peněženky
- Zaslání prostředků na špatnou adresu
- Gas fees ztracené při failed transakcích
- Pokles hodnoty tokenu
- Nemožnost prodat token (nízká likvidita)
- Technické problémy blockchainu (Polygon, Solana, Ethereum)
- Force majeure (válka, přírodní katastrofy, změny zákonů)

Maximální odpovědnost Emitenta:

- Omezena na výši vaší investice
- Pouze pokud lze prokázat úmyslné nebo hrubě nedbalostní jednání Emitenta

10.3 Nezávislé rozhodnutí

Investor potvrzuje, že:

- Neobdržel žádné investiční poradenství od Emitenta
- Provedl vlastní due diligence (průzkum projektu)
- Rozhodnutí investovat je zcela jeho vlastní

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

11.1 Správce údajů

Správce: Omnity.One s.r.o., IČO: [VAŠE_IČO]

DPO (Pověřenec): [JMÉNO_DPO], email: dpo@omnity.one

11.2 Jaké údaje zpracováváme

- Jméno, příjmení, datum narození
- Adresa trvalého pobytu
- Email, telefon
- Kopie dokladu totožnosti
- Selfie (liveness check)
- Wallet adresa (public key)
- Historie transakcí (TXID)

11.3 Účel zpracování

- **KYC/AML compliance** (právní povinnost dle zákona č. 253/2008 Sb.)
- **Plnění smlouvy** (distribuce tokenů)
- **Marketing** (pokud souhlasíte - lze odvolat)

11.4 Doba uložení

- **KYC data:** 10 let (zákonná povinnost AML)
- **Marketingové souhlasy:** Do odvolání

11.5 Vaše práva

- **Přístup:** Vyžádat kopii vašich dat
- **Oprava:** Opravit nesprávné údaje
- **Výmaz:** Smazání dat (kromě 10letého AML požadavku)
- **Omezení:** Omezit zpracování
- **Přenositelnost:** Převést data k jinému správci
- **Odvolání souhlasu:** Pro marketing

Žádosti zasílejte na: dpo@omnity.one

11.6 Třetí strany

Vaše data sdílíme s:

- **Sumsub** (KYC provider, EU servery)

- **Správce blockchain sítí** (public wallet adresa)
 - **FAÚ** (pokud podezřelá transakce)
-

12. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

12.1 Ochranné známky

ZION®, **Zion TerraNova®**, **AI Native®** jsou registrované ochranné známky Omnity.One s.r.o.

Nákupem tokenů **NEZÍSKÁVÁTE** práva k těmto ochranným známkám.

12.2 Open-source

Smart contracts jsou open-source pod **MIT License**.

GitHub: <https://github.com/Zion-TerraNova>

12.3 Zákaz kopírování

Investor nesmí:

- Vytvářet falešné tokeny ZION
 - Napodobovat web či marketing Emitenta
 - Používat ochranné známky bez souhlasu
-

13. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

13.1 Postup reklamace

Pokud máte problém:

1. **Email:** complaints@omnity.one
2. **Předmět:** "Reklamáce - [Vaše jméno]"
3. **Obsah:**
4. Popis problému
5. Vaše investorské ID
6. Transaction hash (pokud relevantní)

7. Požadované řešení

13.2 Lhůty

- Emitent odpoví do **30 dnů**
- Pokud je potřeba víc času, informujeme vás
- Rozhodnutí zašleme emailem

13.3 Mimosoudní řešení sporů

Pokud nejste spokojeni:

- **Česká obchodní inspekce (ČOI):** www.coi.cz
- **ADR portál EU:** <https://ec.europa.eu/consumers/odr>

13.4 Soudní řešení

Jako poslední možnost:

- Spory řeší **věcně a místně příslušný soud v České republice**
 - Rozhodné právo: **České právo**
-

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Platnost a účinnost

Tyto Podmínky nabývají **platnosti a účinnosti dnem 01.01.2026** a platí po dobu trvání Předprodeje a plnění závazků z něj vzniklých.

14.2 Změny podmínek

Emitent si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky.

Postup při změně:

- Nová verze zveřejněna na: <https://zionterranova.com/terms>
- Notifikace emailem všem registrovaným investorům
- Pokud nesouhlasíte → můžete požádat o vrácení investice (do 14 dnů od oznámení)

14.3 Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo nevymahatelné:

- Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti
- Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným s podobným účinkem

14.4 Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí **právním řádem České republiky**, zejména:

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
- Nařízení EU 2016/679 (GDPR)
- Nařízení EU 2023/1114 (MiCA)

14.5 Jazyková verze

Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v **českém** a **anglickém** jazyce.

V případě rozporu má přednost **česká verze**.

14.6 Kontaktní údaje

Omnity.One s.r.o.

IČO: [VAŠE_IČO]

Sídlo: [VAŠE_ADRESA], Praha, Česká republika

Email: legal@omnity.one

Web: <https://zionterranova.com>

15. SOUHLAS A POTVRZENÍ

Kliknutím na "SOUHLASÍM" a odesláním platby potvrzujete:

- ☒ Přečetl/a jsem a porozuměl/a jsem těmto Obchodním podmínkám v plném rozsahu
- ☒ Přečetl/a jsem Bílou knihu (White Paper) a rozumím rizikům
- ☒ Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR (bod 11)

☒ Vzdávám se práva na odstoupení od smlouvy dle §1837 písm. I) občanského zákoníku (bod 8)

☒ Prohlašuji, že nejsem občanem USA, Číny, Severní Koreje, Íránu ani jiné zakázané země

☒ Prohlašuji, že prostředky pocházejí z legálních zdrojů

☒ Rozumím, že token ZION není cenný papír ani investiční nástroj

☒ Rozumím, že můžu ztratit celou investici

☒ Investuji pouze prostředky, které si mohu dovolit ztratit

Datum vydání: 05.12.2025

Verze: 1.0

Účinnost od: 01.01.2026

Schváleno:

[JMÉNO_JEDNATELE]

Jednatel, Omnity.One s.r.o.

© 2025 Omnity.One s.r.o. Všechna práva vyhrazena.